Dienstleistungsvertrag

Zwischen
der Firma Wild Ventures Sp. z o.o., ul. Kobierzycka 19B, 52-315 Wroclaw, Polen
– nachfolgend “Join The Crew” genannt –

und

Herr Paul Magister wohnhaft in Seitenstraße 5 b, 01097 Dresden, Deutschland
– nachfolgend “Auftragnehmer*in” genannt –

Präambel

Join The Crew organisiert weltweit Outdoor-Reisen für junge Leute zwischen 20 und 39 Jahren, darunter auch Segeltörns. Die/der Auftragnehmer*in erbringt als selbstständige*r Schiffsführer*in Dienstleistungen.

Von der Möglichkeit des Abschlusses eines Anstellungsvertrages ist in Anwendung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit bewusst kein Gebrauch gemacht worden. Eine Umgehung arbeitsrechtlicher und arbeitsgesetzlicher Schutzvorschriften ist nicht beabsichtigt. Vielmehr beansprucht die/der Auftragnehmer*in die volle Entscheidungsfreiheit und unternehmerische Unabhängigkeit bei der Erbringung ihrer/seiner Dienstleistungen für Dritte.
Eine über den Umfang dieser Vereinbarung hinausgehende persönliche, wirtschaftliche und soziale Abhängigkeit wird nicht begründet.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien das Folgende:

§ 1 Vertragsgegenstand

1. Der Dienstleistungsvertrag richtet sich auf die Schiffsführung im Rahmen des durch Join The Crew organisierten Segeltörns von 12.09.2026 bis 19.09.2026 in Kykladen
2. Die Dienstleistung beginnt um 11:00 Uhr am ersten Törntag und endet am letzten Törntag nachdem
    - alle Crewmitglieder von Bord gegangen sind,
    - das Protokoll für die Bootsübergabe von der/dem Auftragnehmer*in unterschrieben ist und

- eventuelle Kautionsschäden bis zur Höhe des Selbstbehalts über die Crewkasse beglichen sind.

§ 2 Aufwandsentschädigung

1. Die/der Auftragnehmer/in erhält für ihre/seine Tätigkeit – abgesehen von § 2 Abs. 2 – keine Vergütung sondern lediglich eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 € brutto („Aufwandsentschädigungshöchstbetrag“) pro Woche gegen Nachweis der entstandenen Kosten (z.B. Flugreisen, Übernachtungskosten). Der/die Auftragnehmer/in ist verpflichtet, Join The Crew die entstandenen Kosten für den Segeltörn unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach dessen Ende, mitsamt geeigneten Nachweisen (z.B. in Form der jeweiligen Rechnungen für die Flugreisen und ggf. die Übernachtungskosten) zu übermitteln.
2. Join The Crew ist berechtigt, die entstandenen Kosten nach freiem Ermessen vollständig oder nur teilweise in Ansatz zu bringen. Sollten die dem/der Auftragnehmer/in entstandenen und von Join The Crew berücksichtigten Kosten geringer sein als der Aufwandsentschädigungshöchstbetrag, erhält der/die Auftragnehmer/in die Differenz als vertragsgemäße Vergütung (Brutto). Join The Crew ist berechtigt, die gesamte Zahlung zurückzuhalten, bis ihr die Kostennachweise durch den/die Auftragnehmer/in zugesandt wurden.
3. Sollte der Segeltörn nicht die Dauer von einer Woche haben, wird der vorstehend genannte Aufwandsentschädigungsbetrag entsprechend der Dauer angepasst. Eine Nacht entspricht einem Siebtel des Aufwandsentschädigungshöchstbetrags.
4. Mit der vorstehend genannten Aufwandsentschädigung bzw. Vergütung sind alle Vergütungsansprüche der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen abgegolten.

§ 3 Dienstleistungsumfang

1. Die/der Auftragnehmer*in wird mit der Durchführung des Segeltörns als verantwortliche*r Schiffsführer*in beauftragt.
2. Die/der Auftragnehmer*in erbringt die vertragsgemäßen Leistungen mit größtmöglicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit.
3. Die/der Auftragnehmer*in ist insbesondere für eine sichere Schiffsführung verantwortlich, hingegen nicht für das Einkaufen, das Kochen oder weitere die Backschaft betreffende Aufgaben. Dementsprechend hat der Törn auch für die/den Auftragnehmer*in Urlaubscharakter.
4. Die/der Auftragnehmer*in ist grundsätzlich nach vorheriger Abstimmung mit Join The Crew berechtigt, Dritten gegenüber als Vertreter*in von Join The Crew aufzutreten. Dies umfasst insbesondere auch das Auftreten als zuständige Kontaktstelle des Reiseveranstalters ("Reiseleitung"). Sie/Er ist aber nicht berechtigt, eigenständig Verhandlungen zu führen oder Willenserklärungen mit Wirkung für oder gegen Join The Crew abzugeben.

§ 4 Pflichten von Join The Crew

Join The Crew wird die/den Auftragnehmer*in bei der Erbringung ihrer/seiner vertragsgemäßen Leistungen durch angemessene Mitwirkungshandlungen, soweit erforderlich, fördern.
Join The Crew wird der/dem Auftragnehmer*in die erforderlichen Informationen und Daten, soweit vorhanden, zur Verfügung stellen.

§ 5 Pflichten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers

1. Die/der Auftragnehmer*in erklärt, dass sie/er für die Führung gängiger Charteryachten bis 17m Länge über ausreichende Kenntnisse und Erfahrung verfügt und über die für das Segelrevier erforderlichen und für das gewerbliche Führen von Sportbooten vorgeschriebenen Segel- und Funkscheine verfügt.
2. Die/der Auftragnehmer*in bestätigt, dass er/sie über eine Strecke von insgesamt mindestens 1500 Seemeilen auf seegehenden Segelyachten, als Crew oder Schiffsführer*in an Bord war. Den Nachweis hierüber hat die/der Auftragnehmer*in in Form von Seemeilennachweisen, oder Logbüchern zu erbringen. Seemeilen auf Binnengewässern wie dem Bodensee oder dem Ijsselmeer können nicht mitgerechnet werden. Bei einem Flottillen-Törn mit weiteren Segelyachten von Join The Crew, im gleichen Segelrevier, sind Nachweise über 1000 Seemeilen ausreichend.
3. Die/der Auftragnehmer*in beherrscht Maßnahmen in Erster Hilfe. Den Nachweis hierüber hat die/der Auftragnehmer*in in Form eines Erste-Hilfe-Scheins zu erbringen. Dabei darf der Erste-Hilfe-Schein nicht älter als zwei Jahre sein. Ist die/der Auftragnehmer*in Allgemeinmediziner*in, Sanitäter*in, übt einen vergleichbaren Beruf aus oder verfügt über vergleichbare Qualifikationen, ist sie/er hiervon ausgenommen.
4. Alle in den Punkten (1) bis (3) genannten Nachweise muss die/der Auftragnehmer*in spätestens sechs Wochen vor Törnstart in ihrem/seinem Profil auf www.join-the-crew.com hochladen.
5. Die/der Auftragnehmer*in verpflichtet sich, sich angemessen auf den Segeltörn vorzubereiten, u.a. in Bezug auf die Einreisevorschriften, die lokalen Gesetze, das Segelrevier und das zu erwartende Wetter. Dazu dient auch, aber nicht ausschließlich, die von Join The Crew zur Verfügung gestellte Skipperview.
6. Die/der Auftragnehmer*in verfügt über ausreichende Englischkenntnisse.
7. Die/der Auftragnehmer*in darf die Segelyacht unter keinen Umständen alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss führen.
8. Die/der Auftragnehmer*in verpflichtet sich
    - vor dem ersten Auslaufen eine Bord- und Sicherheitseinweisung durchzuführen und innerhalb von 24 Stunden nach dem ersten Auslaufen eine Mensch-über-Bord-Übung (z.B. durch ein Boje-über-Bord-Manöver) durchzuführen
    - soweit der Empfang dies zulässt, jederzeit für Join The Crew telefonisch erreichbar zu sein
    - sich stets gemäß den Grundsätzen und Werten von Join The Crew zu verhalten, welche aus der Webseite von Join The Crew und aus den Informationen für die Teilnehmer*innen und

Schiffsführer*innen, die von Join The Crew zur Verfügung gestellt werden, abzuleiten sind,
- nicht gegen geltendes Recht oder gegen die guten Sitten zu verstoßen,
- die im Skipper-Bereich verlinkten Guidelines zu beachten und
- eine Kopie oder ein Foto der Check-in- und Check-out-Papiere des jeweiligen Segeltörns für mind. 27 Monate aufzubewahren.
- Aufzeichnungen über besondere Vorkommnisse während des gesamten Törn (bzw. Vertragslaufzeit zu führen („Skipper-Tagebuch“). Zu den besonderen Vorkommnissen zählen insbesondere
  - Verletzungen von Teilnehmer*innen
  - Krankheiten von Teilnehmer*innen
  - Anzeige von Verlusten oder Beschädigungen von Sachgegenständen der Teilnehmer*innen oder des Schiffes
  - Reklamationen oder Mängelanzeigen von Teilnehmer*innen über die Leistungen sowie Dokumentation der Überprüfung dieser behaupteten Mängel und gegebenenfalls Dokumentation der geleisteten Abhilfe
  - Sonstige Vorkommnisse, die zu Reklamationen / Geldforderungen gegen den/die Auftraggnehmer*in oder JTC führen könnten.
  - An Tagen ohne besondere Vorkommnisse soll dies ausdrücklich so kurz dokumentiert werden (z.B. 01.05.2025 – keine besonderen Vorkommnisse). Die Aufzeichnungen sind mind. 27 Monate aufzubewahren.

9. Bei Verstoß gegen die in den Absätzen 1 bis 8 genannten Pflichten steht Join The Crew ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Die/der Auftragnehmer*in hat alle aus einer berechtigten außerordentlichen Kündigung entstehenden Kosten zu tragen, z.B. die Kosten für eine*n Ersatzschiffsführer*in. Hinsichtlich der Vergütung greift § 2 Absatz 1 entsprechend. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages ist Join The Crew berechtigt, auch etwaige weiter bestehende Verträge mit der/dem Auftragnehmer*in zu kündigen.

§ 6 Loyalitäts- und Geheimhaltungspflichten

1. Die/der Auftragnehmer*in darf auch für andere Auftraggeber tätig sein.
2. Die/der Auftragnehmer*in verpflichtet sich, nicht selbst mit Mitsegler*innen von Join The Crew in direkten geschäftlichen Kontakt zu treten und weder unmittelbar noch über Dritte für sie als Schiffsführer*in tätig zu werden.
3. Der/Dem Auftragnehmer*in ist es untersagt, Werbung für Segeltörns von anderen Anbietern, weder privater noch gewerblicher Natur, unter Kunden von Join The Crew zu verbreiten. Dies gilt vor allem, aber nicht ausschließlich, während des gesamten Törns, bei sonstigen Veranstaltungen oder in Social-Media-Gruppen von Join The Crew.
4. Es ist der/dem Auftragnehmer*in weiterhin untersagt, auf nicht von Join The Crew organisierten Segeltörns, Mitsegler*innen mitzunehmen, die sie/er über Törns, Veranstaltungen oder Social-Media-Gruppen von Join The Crew kennengelernt hat. Nach vorheriger Abstimmung mit Join The

Crew kann hiervon eine Ausnahme für zwei Personen pro Kalenderjahr erteilt werden.
5. Alle Unterlagen, die der/dem Auftragnehmer*in von Join The Crew zur Verfügung gestellt werden, sind ausschließlich zur Durchführung von Törns für Join The Crew zu verwenden und dürfen ohne Zustimmung von Join The Crew nicht an Dritte weitergegeben werden. Die/der Auftragnehmer*in verpflichtet sich, ihre/seine Zugangsdaten für die Webseite www.join-the-crew.com nicht an Dritte weiterzugeben.
6. Die/Der Auftragnehmer*in darf keine unlauteren Vorteile aus Vereinbarungen zwischen Join The Crew und deren Partnern ziehen.

§ 7 Vertragsdauer, Kündigung, Nicht-Antreten

1. Der Vertrag beginnt mit seiner Unterzeichnung und endet mit dem in §1 genannten Ende der Dienstleistung.
2. Jede Partei ist berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von acht Wochen zum in § 1 genannten Beginn des Segeltörns zu kündigen. Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die/der Auftragnehmer*in ist nicht berechtigt, den Vertrag zur Unzeit zu kündigen.
3. Die Kündigung bedarf der Textform und muss deshalb per E-Mail zugestellt werden.
4. Sollte Join The Crew den Vertrag kündigen und die/der Auftragnehmer*in bereits seine Anreise organisiert und bezahlt haben, so kommt Join The Crew für die tatsächlich entstandenen Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers auf, jedoch maximal bis zu der vereinbarten Vergütungshöhe.
5. Hält die/der Auftragnehmer*in die sich aus diesem Vertrag ergebenden Kündigungsfristen nicht ein, resultiert daraus ein Regressanspruch seitens Join The Crew. Die Höhe des Anspruchs entspricht der von Seiten Dritter geforderten Summe.
6. Sollte die/der Auftragnehmer*in nach Vertragsschluss aufgrund von Krankheit oder höherer Gewalt im Sinne des Gesetzes den bestätigten Törn nicht antreten können, so hat sie/er dies gegenüber Join The Crew unverzüglich anzuzeigen und im Krankheitsfall ein ärztliches Attest vorzulegen. Für diesen Fall stehen Join The Crew keinerlei Regressansprüche zu.

§ 8 Haftung

Die/der Auftragnehmer*in haftet entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

§ 9 Datenschutz/Datensicherheit und Einwilligung

1. Die/der Auftragnehmer*in verpflichtet sich, personenbezogene Daten nicht unbefugt zu verarbeiten. Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung vorliegt oder eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlaubt oder vorschreibt. Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind zu wahren.

2. Die/der Auftragnehmer*in erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass im Rahmen des Segeltörns (sowie weiteren Anlässen im Zusammenhang mit diesem Vertrag) angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen auf der Webseite von Join The Crew oder weiteren Publikationsmöglichkeiten (Social Media, Flyer, Jahresbericht etc.) unentgeltlich verwendet werden dürfen.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem Willen der Parteien am nächsten kommt. Das Gleiche gilt im Falle einer Regelungslücke.
2. Es gilt deutsches Recht.



Unterschrift



Unterschrift

Ort, Datum Dresden, 06.07.2026

Auftragnehmer*in

Wroclaw, 06.07.2026

Join The Crew, CEO